

0000109-60.2018.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente(s)/Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93 - Rua Barao de Parnaíba, SARC, Centro - CEP 13013-170, Cel: 12 99648-1294, Campinas-SP.

Requerido(a)(s)/Ré(u)(s):

Murilo Lopes Ramos

CONCLUSÃO: Nesta data e atendida a ordem cronológica, remeto os autos à conclusão do Meritíssimo Juiz de Direito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE DRACENA

Rua Bolívia nº 137, Jardim América - DRACENA-SP - CEP 17900-000

Telefone (18) 2137-1425/1426 - e-mail: dracena2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000109-60.2018.8.26.0591 - Controle nº 2018/001257

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente(s)/Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93 - Rua Barao de Parnaíba, SARC, Centro - CEP 13013-170, Cel: 12 99648-1294, Campinas-SP.

Requerido(a)(s)/Ré(u)(s):

Murilo Lopes Ramos

CONCLUSÃO: Nesta data e atendida a ordem cronológica, remeto os autos à conclusão do Meritíssimo Juiz de Direito Titular da C. 2ª Vara Judicial da Comarca de Dracena-SP, com a respectiva minuta.

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

Homologo o cálculo prescricional da pena de multa imposta ao denunciado Murilo Lopes Ramos às fl. 611, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujo término se deu em 20 de novembro de 2021. Neste caso, estamos diante da prescrição da pretensão punitiva in abstrato, que se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente prevista em lei.

Em razão do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado Murilo Lopes Ramos e Marco Antonio Cardoso Pereira, consoante determina o artigo 109, inciso VI, combinado com o artigo 107, IV, ambos do Código Penal, em decorrência do reconhecimento da prescrição pretensão punitiva in abstrato.

Arbitro honorários à D. Advogada nomeada no valor previsto para a causa, nesta fase

processual, pela tabela do convênio celebrado entre OAB/DPESP, se o caso. Com o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários advocatícios à(ao) advogado(a) nomeado nos autos, no valor previsto para a causa na tabela do convênio celebrado entre DPESP e OAB/SP. (se o caso).

No mais diante de sua iminente remessa ao arquivo, nos termos do comando contido no artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCGJ), autorizo a destruição/incineração das amostras substâncias entorpecentes guardadas para contraprova nos presentes autos (se o caso).

Com cópia do Boletim de Ocorrência de fls. 95/99 e auto de exibição e apreensão, servirá a presente, por cópia, como Ofício às D. Autoridades da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - DISE de Dracena do(a) Núcleo de Perícias Criminalísticas de Presidente Prudente, para as providências necessárias.

Inexistindo objetos, armas ou bens apreendidos, anote-se a extinção, dê-se a baixa respectiva e arquivem-se os presentes autos, independentemente de abertura de nova conclusão, com as anotações e cautelas de estilo.

Publique-se e intimem-se, dispensado o registro (art. 72, §6º, das NSCGJ).

Dracena-SP, 29 de junho de 2022.

MARCUS FRAZÃO FROTA

Juiz de Direito Titular

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA